

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या – 3616-3618 /2022

रितु माहेश्वरी

अपीलार्थी (गण)

बनाम

मेसर्स प्रमोशनल क्लब

प्रत्यर्थी (गण)

के साथ

सिविल अपील संख्या – 3619-3620/2022

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट,

1. दोनों याचिकाओं में विशेष अनुमति अनुदत्त पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से, अपीलों पर अंततः सुनवाई की गई। दोनों अपीलें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसलों से उत्पन्न हुई हैं। पहला दिनांक 31.07.2019¹ का है और दूसरा दिनांक 13.04.2021 के पहले आक्षेपित फैसले के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका को खारिज आदेश के आदेश का उल्लंघन करता है। दूसरी अपील अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा अवमानना कार्यवाही² में जारी

1 रिट-सी संख्या-56046/ 2013 में

2 अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 8214/2019

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

तीन आदेशों (दिनांक 12.02.2020, 24.08.2020 और 28.08.2020) के खिलाफ की गई है।

2 मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता (एतस्मिन पश्चात नोएडा नाम से सन्दर्भित) ने 2010 में (एतस्मिन पश्चात पुरानी योजना नाम से सन्दर्भित) नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र के चरण 2 और 3 में 2000 वर्ग मीटर से अधिक के औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए एक योजना प्रकाशित की थी। इस योजना का विज्ञापन किया गया था। उपलब्ध भूखंडों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र 5,000/- रुपये के भुगतान पर एक निर्दिष्ट बैंक के पास उपलब्ध थे। दूसरे चरण में 4000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए सांकेतिक मूल्य 5550 रुपये प्रति वर्ग मीटर और तीसरे चरण में 5750 रुपये प्रति वर्ग मीटर था। ब्रोशर में वर्णित योजना की शर्तों के तहत, व्यक्तियों के अलावा, साझेदारी फर्म भी आवंटन के लिए आवेदन करने के पात्र थे। आवेदकों को दूसरे चरण के भूखंडों के लिए 20 हजार रुपये की प्रोसेसिंग फीस और 8 लाख रुपये की पंजीकरण राशि और तीसरे चरण के भूखंडों के लिए 10 लाख रुपये जमा करने थे। इन शर्तों के अलावा आवेदकों को परियोजना रिपोर्ट, प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि का विवरण, ऑडिट किए गए खाते और बैलेंस शीट तथा अन्य प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने थे। एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा परियोजना के विवरण के बारे में पंजीकृत आवेदकों के साक्षात्कार के आधार पर आवंटन (खंड 2 (एच) (आई) के अनुसार) किया जाना था। यह योजना स्पष्ट थी, इसलिए योजना के परिशिष्ट 1 के खंड 2 (i) के तहत नोएडा इसे किसी भी समय बंद कर सकता है।

3. पक्षकारों का यह सामान्य मामला है कि क्लब ने दो भूखंडों के लिए नोएडा प्राधिकरण को आवेदन किया। स्पष्ट रूप से, नोएडा ने 05.07.2012 को अपनी बैठक में योजना की व्यवहार्यता के आकलन के आधार पर इस योजना को समाप्त करने का फैसला किया। इस निर्णय को प्रकाशित किया गया और 12 जुलाई, 2012 को सार्वजनिक रूप से क्लब सहित सभी संबंधित पक्षों को

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

सूचित किया गया। इसके बाद नोएडा ने क्लब द्वारा उसे जमा की गई राशि वापस करने की मांग की।

4. क्लब व्यथित था और उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका³ दायर करते हुए दावा किया कि उसकी जानकारी के अनुसार, नोएडा को 95 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 65 खारिज कर दिए गए और 15 को आवंटन किए गए। क्लब ने आग्रह किया कि उसने योजना की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है और भुगतान प्रसंस्करण शुल्क, पंजीकरण राशि, प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है। इसलिए, उसने दावा किया कि उसके आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए। इसने यह भी तर्क दिया कि क्लब एक निर्यात घर था और किराए के परिसरों से संचालित होता था, जिसे एक बड़ी सुविधा की आवश्यकता थी और वह वाणिज्यिक किराये के स्थानों को वहन करने में असमर्थ था। यह आग्रह किया गया कि नोएडा ने आवंटन के लिए अपनी योजना के नियमों और शर्तों की अवहेलना की कि जहां तक याचिकाकर्ता क्लब का संबंध है, योजना के तहत प्लॉटों के संबंध में विचार न करना बिल्कुल मनमाना था। क्लब ने दावा किया कि पहले से किए गए आवंटन को रद्द करने के निर्देश और आवंटन के लिए याचिकाकर्ता क्लब के आवेदन पर विचार करने के लिए एक अनिवार्य निर्देश सहित कई निर्देश दिए गए हैं।

5 नोएडा ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि एक बार योजना बंद होने के बाद, क्लब के पास आवंटन का दावा करने का कोई आधार नहीं था। यह भी आग्रह किया गया कि क्लब इस तथ्य से अवगत था कि योजना को किसी भी समय बंद किया जा सकता है, एक ऐसी शक्ति जिसका सहारा नोएडा ने वैध रूप से लिया था। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि यदि कुछ भूखंड उपलब्ध थे, तो भी रिट याचिकाकर्ता उनमें से किसी के भी आवंटन के लिए दावा नहीं कर सकता था।

3 रिट-सी नंबर-56046/2013

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

6. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लम्बन के दौरान, नोएडा के द्वारा एक अन्य योजना (योजना कोड: नोएडा/आईपी/2013-14/ओईएस/01- जिसे अब 2013 योजना कहा जाता है) प्रारम्भ की गयी, क्लब के 9 नवम्बर 2013 की तरह ही इस योजना में भी अपना आवेदन प्रस्तुत किया। यह 17.07.2014 को एक आवंटन के रूप में परिपक्व हुआ, जब नोएडा ने 8060 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 4000 वर्ग मीटर (अस्थायी रूप से आकार का भूखंड) आवंटित किया। नोएडा द्वारा दावा किया गया कुल प्रीमियम 3,46,58,000/- था। क्लब ने 01.12.2016 तक इस आवंटन के लिए ₹1,91,83,700/- जमा कर दिया था; इसने मैसर्स को आवंटन में परिवर्तन के दिनांक 04.09.2016 के पत्र द्वारा मांगा। मारिया एक्जिम प्रा. Ltd. इस अनुरोध का दिनांक 27.12.2016 के हलफनामे के द्वारा कार्यान्वित किया गया था। हालांकि, बाद की योजना के तहत इस भूखंड के इस बाद के आवंटन का खुलासा उच्च न्यायालय में नहीं किया गया, जिसके समक्ष पुरानी योजना के तहत मनमाने ढंग से गैर-आवंटन की शिकायत लंबित थी।

7. उच्च न्यायालय ने अपने पहले आक्षेपित निर्णय⁴ में यह राय व्यक्त की थी कि नोएडा द्वारा क्लब के प्रतिनिधि को साक्षात्कार के लिए बुलाने में विफलता का किसी भी कारण से समर्थन नहीं किया गया था और इसकी उम्मीदवारी पर कभी आवंटन के लिए विचार नहीं किया गया था। इस निष्कर्ष के समर्थन में उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि उम्मीदवारी या आवेदन जो पंजीकृत थे और सभी तरह से पूर्ण थे, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस तर्क को ध्यान में रखते हुए, नोएडा को इस योजना के तहत याचिकाकर्ता के दो आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया गया और क्लब को अपने दो आवेदनों के संबंध में प्रत्येक के लिए 8 लाख रुपये की पंजीकरण राशि को फिर से जमा करने की अनुमति दी गई। एक महीने की अवधि के भीतर और इस तरह की पंजीकरण राशि जमा करने पर, दो आवेदनों (आवेदन संख्या 284 और 285)

4 रिट-सी संख्या 56046/2013 में दिनांकित 31.07.2019 निर्णय

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

को पुनर्जीवित किया जाना था। विधि के अनुसार नोएडा को निर्देश दिया गया था कि गैर-आवंटित शेष भूखंडों के आवंटन के प्रयोजनों के लिए चरण - ii और iii में उन आवेदनों पर विचार किया जाए। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नोएडा ने प्रतिवाद नहीं किया कि योजना के तहत कुछ भूखंडों को अभि भी आवंटित नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के अनुसार ऐसे कुल 12 भूखंड थे।

8. नोएडा ने पहली बार स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन दायर किया कि पुरानी योजना के तहत कोई प्लॉट उपलब्ध नहीं था और पुरानी योजना के तहत 27 प्लॉट उपलब्ध थे, जिसके तहत शुरू में 15 आवंटित किए गए थे। बाद में सभी भूखंडों को 2013 की योजना के तहत 2014 के अंत तक आवंटित कर दिया गया। वह आवेदन (सिविल प्रकीर्ण संशोधन /स्पष्टीकरण आवेदन संख्या 17/2020) 01.10.2020 को खारिज कर दिया गया था। इसलिए नोएडा ने समीक्षा कार्यवाही को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने अपने दूसरे आक्षेपित आदेश दिनांक 13.04.2021 द्वारा समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। मूल आक्षेपित दिनांकित 31.07.2019 आदेश एवं निर्णय एवं आदेश दिनांकित 13.04.2021 के द्वारा खारिज की गयी समीक्षा याचिका को विशेष अनुमति याचिका⁵ से उत्पन्न होने एक आम अपील का विषय बनाया गया है।

9. क्लब ने मूल निर्णय का अनुपालन न करने की शिकायत की और अवमानना की कार्यवाही शुरू की। अवमानना की कार्यवाही में, नोटिस जारी किया गया और 12.02.2020 को उच्च न्यायालय ने अभिलेख में शामिल किया कि क्लब का आवेदन पात्र माना गया और रिकॉर्ड पर लिया गया। दिनांक 12.02.2020 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि मुख्य निर्णय का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जाता है तो “विरोधी पक्षकार” अर्थात् नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अदालत में उपस्थित रहना होगा। तदनुसार, अगली तारीख को जब उक्त अधिकारी उपस्थित थे (अर्थात् 24.08.2020 को)

5 सिविल अपील संख्या 3619-3620/2022

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

न्यायालय ने नोट किया कि रिट याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता द्वारा दायर दो आवेदनों के अनुसरण में दो प्लॉटों के संबंध में अपने विकल्प का उपयोग करने के लिए प्लॉटों की एक सूची दी गई थी और जो जनवरी, 2020 में जारी नई योजना के तहत कवर किए गए थे। इसके अलावा, न्यायालय ने दर्ज किया कि नए भूखंड केवल नई योजना के अनुसार आवंटित किए गए थे और दो अन्य आवेदकों को वे भूखंड आवंटित किए गए थे।

इसलिए न्यायालय ने असंतोष व्यक्त किया और कहा कि नोएडा के उद्देश्यों के मुकदमा मुद्दे को जटिल बनाने के लिए तीसरे पक्ष के अधिकारों की मांग की जा रही है। ये दो आदेश अर्थात् 12.02.2020 और 24.08.2020 के साथ-साथ बाद के आदेश दिनांक 28.08.2020 (जिसमें 24.08.2020 के पहले के आदेश को आंशिक रूप से सही किया गया था) नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपनी ओर से एक अन्य सामान्य विशेष अनुमति याचिका⁶ से उत्पन्न सिविल अपील की विषय वस्तु हैं।

पक्षकारों की दलीलें

10. श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आग्रह किया जाता है कि 31.07.2019 का आक्षेपित निर्णय नोएडा के एक विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) श्री एन. के. सिंह द्वारा दिनांक 10.03.2019 के अपने शपथ पत्र में इस आशय के गलत तथ्यात्मक बयान के आधार पर पारित किया गया था कि पिछली योजना में आठ भूखंड आवंटित नहीं किए गए थे, जिसके कारण नोएडा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह तर्क दिया जाता है कि इस अधिकारी ने न केवल शपथ पत्र पर भ्रामक बयान दिया, बल्कि क्लब को आवंटित भूखंड को किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित करने में भी मदद की।

6 एसएलपी (सी) संख्या 12866-68/2020

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विघ्न प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

नोएडा के विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ये कृत्य अनधिकृत थे। यह आग्रह किया गया था कि नोएडा, ने उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष रूप से कहा था कि संबंधित कर्मचारी यानी ओएसडी श्री एन. के. सिंह के खिलाफ अपने शपथ पत्र में गलत बयान देने के लिए 12.06.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी। अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने यह देखने में गलती की कि यह स्पष्ट है कि समीक्षा आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामे में नोएडा द्वारा उचित प्रतिवाद के उपयोग के संबंध में आवश्यक दलीलों का अभाव था। आगे यह भी आग्रह किया गया कि नोएडा ने विशेष रूप से कहा था कि 15 आवंटन किए गए थे, जब आक्षेपित निर्णय दिया गया था, वास्तव में पुरानी योजना के तहत कोई भूखंड नहीं थे। अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जब भी कोई योजना बंद की जाती है, तो नोएडा के पास उपलब्ध भूमि को कभी भी छोड़ा नहीं जाता है बल्कि अन्य नई योजनाओं में उपयोग किया जाता है। इसलिए, वास्तव में कोई अआवंटित भूखंड नहीं थे, जिनका उपयोग बाद की योजनाओं में किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नोएडा नए भूखंडों को तराशता रहता है और बाद में उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित करता है। इसने उपलब्ध नए भूखंडों की सूची प्रस्तुत की थी, न कि उन भूखंडों की जो शुरू में उपलब्ध थे और सभी 27 भूखंडों को 2014 तक विभिन्न योजनाओं में आवंटित कर दिया गया था।

11. यह तर्क दिया गया था कि क्लब ने 2009-10 की योजना के बंद होने को चुनौती नहीं दी थी। इसके बजाय उसने दावा किया कि नोएडा ने अपने प्रतिनिधि को साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाकर और संभावित आवंटन करके मनमाने ढंग से काम किया। वास्तव में सभी पंजीयक इस बात से अवगत थे कि इस योजना के तहत नोएडा किसी भी कारण से इसे समाप्त कर सकता है और प्राप्त राशि वापस कर सकता है। उस विकल्प का वास्तव में प्रयोग किया गया

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

था। अधिवक्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह योजना मुश्किल से दो साल से लागू थी और बहुत कम लोगों का साक्षात्कार लिया गया और उन्हें भूखंड प्रदान किए गए। चूंकि रिट याचिकाकर्ता प्लॉट के लिए दावा नहीं कर सकता था, लेकिन एक मौजूदा योजना में केवल विचार किए जाने का अधिकार, पहला आक्षेपित निर्णय गलत है क्योंकि यह यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़ता है कि क्लब को एक प्लॉट के आवंटन का कुछ अधिकार था।

12. यह आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय का सक्रिय निदेश केवल क्लब के आवेदनों को बहाल करने और कानून के अनुसार उन पर आवंटन के लिए विचार करने के लिए था। चूंकि पुरानी योजना को रद्द करने या बंद करने पर प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी, इसलिए निर्देशों का उचित रूप से अनुपालन करने का एकमात्र तरीका यह था कि मौजूदा स्थिति में चल रही योजना के तहत आवेदनों पर विचार किया जाए। 2020 में बनाई गई योजना में, कोई भी आवेदक साक्षात्कार के आधार पर आवंटन की उम्मीद नहीं कर सकता है। भूखंडों का आवंटन ड्रॉ के परिणाम पर आधारित है। क्लब पर विचार किया गया, लेकिन ड्रॉ में असफल रहा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देकर गलत किया कि क्लब पुरानी योजना के अनुसार विचार किए जाने का हकदार था जो अस्तित्व में नहीं थी।

13. विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि क्लब संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन राहत पाने का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने पूर्ण और सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया। यह तर्क दिया गया था कि क्लब को 2014 में 4000 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया गया था, जिसके लिए उसने आंशिक भुगतान भी किया था। हालांकि, इस तथ्य को उच्च न्यायालय से छिपाया गया था। वकील ने तर्क दिया कि नोएडा ने अपनी उचित तत्परता के समय, हाल ही में इस तथ्य का पता लगाया है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि यह दबाव जानबूझकर किया गया था, और ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त श्री एन.के. सिंह के द्वारा इसे सुगम बनाया गया था।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

14 क्लब विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सलमान खुर्शीद ने आग्रह किया कि आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ पुनर्विलोकन में उच्च न्यायालय के निर्णय को भंग नहीं किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि नोएडा ने योजना को बंद करने का कोई कारण नहीं बताया; उच्च न्यायालय के समक्ष इसके शपथ पत्र में कोई कारण नहीं बताया गया कि क्लब के आवेदन को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया या अन्य आवेदकों के मामले में इसके प्रतिनिधि को साक्षात्कार के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। यह एक मनमाना आचरण था जिसके लिए एक प्रतिकूल आदेश की आवश्यकता थी। इस हद तक, उच्च न्यायालय का आदेश अपवादात्मक नहीं है।

15. क्लब की ओर से आग्रह किया गया कि सूचना को दबाने का आरोप अनुचित है। विद्वत अधिवक्ता ने आग्रह किया कि नोएडा ने किसी नियम या दिशा-निर्देश की ओर संकेत नहीं दिया, जिसके लिए क्लब को यह खुलासा करने की आवश्यकता हो कि उसने पहले किसी अन्य योजना के तहत आवेदन किया था, उसने आवेदन किया था और 2013-14 में बनाई गई योजना में उसे एक भूखंड आवंटित किया गया था। इन परिस्थितियों में, अनुच्छेद 226 के तहत राहत से इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता था। यह भी तर्क दिया गया कि 31.07.2019 के आक्षेपित फैसले को अवमानना कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा समझा जाना चाहिए था, जिसका अर्थ यह है कि क्लब के आवेदन को 2009-10 में योजना के अनुसार संसाधित किया जाना था, जब वास्तव में एक आवेदन किया गया था और स्वीकार किया गया था। दूसरे शब्दों में, क्लब के आवेदन पर पुरानी योजना के अनुसार विचार किया जाना था। इसका मतलब स्वाभाविक है कि इसके प्रतिनिधि को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था और तदनुसार आवेदन का मूल्यांकन किया गया था। इसके बजाय, नोएडा ने 2020 की मौजूदा नीति के तहत आवेदन को एकतरफा रूप से एक माना। बाद के संदर्भ में, आवंटन साक्षात्कार के आधार पर नहीं बल्कि ड्रा के आधार पर किया जाना है। श्री खुर्शीद ने कहा कि यह आक्षेपित निर्णय

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

का आशय या स्वरूप नहीं था। इन परिस्थितियों में, जानबूझकर अनुपालन नहीं करने के लिए तैयार की गई अवमानना की कार्यवाही रखरखाव योग्य थी और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश पूरी तरह से उचित थे।

विश्लेषण और निष्कर्ष

16. पुरानी स्कीम की शर्तें निर्णय के पूर्वतर भाग में नोट की गई थीं। अन्य शर्तों में शामिल थे कि नोएडा [खंड 2 (डी)] द्वारा दर्शाई गई दरें परिवर्तन के अधीन थीं—प्लॉट का क्षेत्र भिन्न-भिन्न हो सकता है [खंड 2 (ई)]. खंड 2 (आई) इस प्रकार है:

यह योजना सबके लिए खुली योजना थी। हालांकि, नोएडा बिना किसी नोटिस के और बिना किसी कारण के किसी भी समय इस योजना को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

17. क्लब की शिकायत थी कि उसके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। उसके प्रतिनिधियों का साक्षात्कार नहीं किया गया। नोएडा ने बताया कि उसने इस योजना को बंद कर दिया या समाप्त कर दिया। रिट कार्यवाही में, क्लब ने योजना को बंद करने को चुनौती नहीं दी, बल्कि इसका मामला यह था कि आवंटन के लिए उसके आवेदन पर विचार करने में नोएडा की चूक मनमानी थी। एक बार जब क्लब ने योजना को बंद करने को स्वीकार कर लिया और इसे चुनौती नहीं दी, तो इसके आवेदन पर विचार नहीं करने के संबंध में किसी भी अधिकार या शिकायत का कोई सवाल नहीं था। क्लब इस बात से इनकार नहीं करता है कि अन्य पंजीकृत व्यक्ति भी इसी तरह की परिस्थितियों में थे, जिन्होंने कोई आवंटन प्राप्त नहीं किया था। संभवतः उनके साथ क्लब जैसा ही व्यवहार किया जाता था। इस परिस्थिति में, क्लब केवल योजना के बंद होने की ताकत के कारण कोई भेदभाव स्थापित किए बिना मनमानी का आरोप नहीं लगा सकता था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब व्यक्तियों के एक वर्ग को उपलब्ध लाभ को बंद करने या समाप्त करने जैसे किसी नीतिगत निर्णय को चुनौती नहीं

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

दी जाती है, तो ऐसे बंद करने के परिणाम (जो विचार किए जाने के इच्छुक लोगों की विचाराधीनता पर प्रभाव डालता है) आमतौर पर शिकायत का विषय नहीं हो सकते हैं। क्लब के पास क्या यह अधिकार था कि जब तक पुरानी योजना बनी रही तब तक उसके द्वारा आवेदन किए गए भूखंडों के आवंटन के लिए उस पर विचार किया जाए।

18. इस न्यायालय की राय में, किसी योजना के आवेदक या रजिस्ट्रार को इस बात पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है कि उन्हें किसी योजना के तहत आवंटन प्रदान किया जाना चाहिए। बहुत कुछ योजना की शर्तों पर निर्भर करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम पुष्पेन्द्र कुमार जैन⁷ वाले मामले में इस न्यायालय ने लागू सिद्धांत को निम्नानुसार प्रतिपादित किया था:

8. अब दूसरे आधार पर आते हुए, हम यह मानने के लिए कोई कानूनी आधार पाने में असमर्थ हैं कि प्रतिवादी ने लॉटों के ड्रॉ पर आवंटन का निहित अधिकार प्राप्त किया। चूंकि डी. डी. ए. एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और चूंकि आवेदकों की संख्या हमेशा उपलब्ध प्लॉटों की संख्या से अधिक होती है, इसलिए आवंटन की पहचान करने के लिए लॉटों की ड्राइंग प्रणाली का सहारा लिया जा रहा है। यह केवल एक माध्यम, एक तरीका, आवंटन की पहचान करने की एक प्रक्रिया है, यानी यह चयन की एक प्रक्रिया है। यह अपने आप में आवंटन नहीं है। केवल आवंटन करने वाले की पहचान या चयन से चयनित व्यक्ति को लॉट निकालने की तारीख पर प्रचलित मूल्य पर आवंटन का कानूनी अधिकार नहीं मिलता है। अपीलकर्ता द्वारा सन्दर्भित योजना न तो स्पष्ट रूप से और न ही आवश्यक निहितार्थ से ऐसा कहती है। इसके विपरीत, इसके खंड (14) में कहा गया है कि ब्रोशर में उल्लिखित अनुमानित कीमतें दृष्टांत हैं और लेआउट में निर्माण की लागत आदि की अनिवार्यताओं के आधार पर संशोधन/संशोधन के अधीन हैं।

7 1994 (Supp3) SCR 770

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

बिहार राज्य आवास बोर्ड और अन्य बनाम राधा बल्लभ स्वास्थ्य देखभाल और अनुसंधान संस्थान (पी) लिमिटेड ⁸ वाले मामले में इस न्यायालय ने एक बार फिर इसी स्थिति को दोहराया है:

प्रतिवादी को प्लॉट के आवंटन का कोई अधिकार केवल इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसने पहले आवंटन के लिए आवेदन किया है। किसी विज्ञापन के प्रति प्रतिक्रिया के कारण अपीलकर्ता पर कोई भूखंड आवंटित करने की कोई बाध्यता नहीं है। बेशक, प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसरण में कोई आवंटन नहीं किया गया था। केवल यह तथ्य कि प्रतिवादी ने प्लॉट के आवंटन के लिए आवेदन किया था, किसी भी प्लॉट का आवंटन प्राप्त करने का कोई कानूनी या न्यायसंगत अधिकार प्रदान नहीं करता है।

19. किसी अस्पष्टता के अभाव में—कानून और योजना में, इस न्यायालय की राय में, रिट याचिकाकर्ता क्लब, इस बात पर जोर नहीं दे सकता था कि पुरानी योजना के बंद होने के बाद (जिसे इसके द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी), फिर भी, इसे आवंटन का अधिकार था। अन्यथा अभिनिर्धारित करने में और क्लब के आवेदनों पर विचार करने के लिए नोएडा को निर्देश देने की कार्यवाही में आक्षेपित निर्णय कानून में गलत है।

20. उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि क्लब के आवेदनों पर कानून के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। नोएडा ने उस निर्देश का पालन किया, और उन आवेदनों को बहाल किया—और इसके अलावा, मौजूदा योजना के अनुसार उन पर विचार किया। उच्च न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही में, इस न्यायालय की राय में, पूरी तरह से अनावश्यक और अवांछित तरीके से इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। जैसा कि पहले अभिनिर्धारित किया गया था, एक बार जब पुरानी योजना को बंद करने की वैधता निर्विवाद थी, तो क्लब के साथ इस बात पर जोर देने का कोई तरीका नहीं था कि किसी भूखंड के

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

लिए उसके दावे पर विचार किया जाना चाहिए। यदि इसे बाद की योजनाओं के तहत आवेदन करना चाहिए था और अन्य आवेदकों की तरह इंतजार करना चाहिए था (उस योजना के), तो इस संदर्भ में उच्च न्यायालय के फैसले की नोएडा की व्याख्या (विचार करने के लिए) काफी सही थी। न तो नोएडा ने पुरानी योजना को बंद करते समय अपनी घोषणा में, न ही 2013 या बाद की योजना की किसी भी शर्त में, यह निर्धारित किया था कि पुरानी योजना के आवेदकों के साथ उस (2010) योजना की शर्तों के अनुसार निस्तारण किया जाएगा। इसका मतलब था कि नोएडा को मौजूदा योजना के अनुसार क्लब के आवेदनों पर विचार करना था। इसने ऐसा किया और अवमानना की कार्यवाही में उच्च न्यायालय के क्रोध को अनुचित रूप से जन्म दिया। इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकार है कि जब विनियम या योजनाएं या नीतियां बदलती हैं, तो आवेदकों को उनके लाभों के लिए पुरानी नीति के तहत विचार करने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है, बल्कि विचार नई व्यवस्था के तहत होना चाहिए, जब तक कि बाद में इसके विपरीत कोई स्पष्ट शर्त न हो।

21. *बम्बई के उस्मान गनी खत्री बनाम छावनी बोर्ड*⁹ वाले मामले में इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय की पुष्टि की जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुराने नियम लागू नहीं किए जा सकते और भवनों की मंजूरी के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए नए नियम लागू होते हैं। यह अवधारित किया गया कि

किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय का यह विचार सही है कि भवन योजना केवल इस तरह की भवन योजनाओं की मंजूरी के समय प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार ही स्वीकृत की जा सकती है। वर्तमान में 30 अप्रैल, 1988 को प्रकाशित वैधानिक उप-नियम लागू हैं और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली नई भवन

योजनाएं, यदि कोई हों, अब इन उप-नियमों द्वारा शासित होंगी, न कि किसी अन्य उप-कानूनों या योजनाओं द्वारा, जो अब लागू नहीं हैं।

यदि हम एक विपरीत मामले पर विचार करते हैं, जहां पहले प्रस्तुत की गई भवन योजनाओं को मंजूरी देने से पहले बिल्डरों के लिए भवन विनियमों में अधिक अनुकूल संशोधन किया जाता है, तो बिल्डर निश्चित रूप से दावा करेंगे और अपने लाभ के लिए संशोधित नियमों का लाभ प्राप्त करेंगे।

इसी प्रकार, हावड़ा नगर निगम और अन्य गंगा रोप कंपनी लिमिटेड और अन्य¹⁰ में एक समान प्रश्न विचारार्थ उठाया गया।

नगर निगम को न्यायालय द्वारा समयबद्ध तरीके से मंजूरी के लिए एक आवेदन पर निर्णय लेना था। लागू नियमों में बदलाव किया गया है। निगम ने संशोधित नियमों के आलोक में आवेदन करने का निर्णय लिया। इस न्यायालय ने आवेदक की इस दलील को खारिज कर दिया कि उसे पुराने नियमों के तहत विचार किए जाने का अधिकार है, जो इस प्रकार है:

“20 अतः अधिनियम के उपबंधों में किसी व्यक्ति को भवन का निर्माण या निर्माण करने की अनुमति देने से पूर्व निगम द्वारा दी जाने वाली अभिव्यक्त मंजूरी पर विचार किया गया है। इस प्रकार, सामान्य प्रक्रिया में, केवल निर्माण के लिए मंजूरी के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से, प्रावधानों के वैधानिक संचालन द्वारा किसी भी पक्ष के पक्ष में कोई निहित अधिकार नहीं बनाया जाता है।

हमारी सुविचारित राय में, न्यायालय के दिनांक २३. १२. १९९३ के आदेश द्वारा, जिसमें कहा गया है कि याची को चौथी मंजिल से ऊपर अतिरिक्त मंजिलों की और स्वीकृति के लिए 'आवेदन आदेश से नहीं रोका गया है' और न्यायालय के बाद के २४. ६. १९९४ के आदेश में व्यक्त 'अपेक्षा', निगम से चार सप्ताह के भीतर मंजूरी के लिए लंबित

10 [2003] Supp (6) SCR1212

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

आवेदन पर निर्णय लेने के लिए, प्रतिवादी-कंपनी के पक्ष में कोई निहित अधिकार नहीं बनाया जा सकता है, जैसा कि वे उनके दूसरे आवेदन की तारीख को अस्तित्व में थे”

कानून में उपरोक्त स्थिति के आलोक में, यह स्पष्ट है कि क्लब यह दावा नहीं कर सकता था कि उसके आवेदन को पुरानी योजना के संदर्भ में निपटाया जाना था, जो 2012 में समाप्त हो गई थी। उच्च न्यायालय के निर्देश का अर्थ केवल यह हो सकता है कि आवेदनों को पुनर्जीवित किया जाना था, और इसके विचार की तारीख, यानी 31.07.2019 के बाद प्रचलित योजना के साथ निस्तारण गया था। उच्च न्यायालय द्वारा की गई यह व्याख्या कि मौजूदा भूखंड थे, जिन पर पुरानी योजना के तहत कार्रवाई की जा सकती थी, पूरी तरह से गलत है। ऐसे मामलों में, यह देखते हुए कि पुरानी योजना को बंद करने की वैधता को अंतिम रूप दे दिया गया है, किसी भी भूमि या भूखंड को कुर्क करने या संबंधित होने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि यह किसी पुरानी योजना से संबंधित था। यदि कोई भूमि या भूखंड या औद्योगिक इकाई वास्तव में शेष रह जाती है तो यह हमेशा विकास प्राधिकरण या एजेंसी (यहां नोएडा) पर निर्भर करता है कि उनसे कैसे निपटा जाए। अवमानना की कार्यवाही में जारी किए गए निर्देश, जो एक अन्य अपील का विषय हैं, तदनुसार ऋतिपूर्ण अभिनिर्धारित किए जाते हैं।

22. जैसा कि पहले देखा गया है, क्लब को एक भूखंड 2014 में आवंटित किया गया था एवं इसके द्वारा आवश्यक राशि का भुगतान किया था। इस भूखंड का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर है। अब, जबकि यह सच है कि इस तथ्य को उच्च न्यायालय में प्रकट नहीं किया जा सकता था, रिट याचिका दायर करते समय (2013 में), इस अदालत की राय में, रिट कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान इसका खुलासा करना क्लब का दायित्व था। यह तथ्य तात्त्विक था,

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

यह देखते हुए कि लागू किया गया अधिकार क्षेत्र न्यायसंगत और विवेकाधीन है। इसके अलावा, क्या शिकायत उचित और अच्छी तरह से स्थापित थी, यह देखते हुए कि राज्य एजेंसियां ऐसी औद्योगिक इकाइयों का विकास और आवंटन उचित कीमतों पर करती हैं, और यह कि एक आवेदक बाद में एक भूखंड हासिल करने में सफल हो जाता है, प्रासंगिक तथ्य हैं, जिन्हें न्यायालय को सूचित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय की राय में ऐसा करने में क्लब की असफलता किसी भी राहत के लिए हकदार नहीं है।

23. पूर्वगामी कारणों से, नोएडा की अपीलों को आक्षेपित निर्णय और उच्च न्यायालय के आदेशों को इसके द्वारा अपास्त किया जाता है। लागत पर कोई आदेश नहीं होगा।

.....
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित

.....
न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट

.....
न्यायमूर्ति पामिदिघनटम श्री नरसिम्हा

नई दिल्ली

05 मई, 2022.

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।